

1503310-95.2019.8.26.0220
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Claudia Aparecida de Araujo
Comarca: Guaratinguetá
Foro: Foro de Guaratinguetá
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, - 2331462/2019, 5763137, 853/18/208, 2331462, 853/18/208, 2331462, 853/18/208, 2331462, 853/18/208 - 02º

D.P. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Laerte Benedito Furtado e outro

Vítima:

HOTEL FAZENDA SETE LAGOS

INSTALAÇÃO

Em 21 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARATINGUETÁ

FORO DE GUARATINGUETÁ

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280 - Portal das Colinas Guaratinguetá - SP CEP 12516-410 - Fone (12) 3125-4133 - e-mail: GuaratJec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min.

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR VIRTUAL

Processo Digital nº:

1503310-95.2019.8.26.0220

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, - 2331462/2019, 5763137, 853/18/208, 2331462, 853/18/208, 2331462, 853/18/208, 2331462, 853/18/208 - 02º

D.P. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Laerte Benedito Furtado e outro

Vítima:

HOTEL FAZENDA SETE LAGOS

INSTALAÇÃO

Em 21 de novembro de 2022, às 17:30h, no ambiente virtual criado para a realização da tentativa de conciliação, teve início o ato para hoje designado no processo acima referido.

COMPARECIMENTO(S)/AUSÊNCIA(S)

Apregoadas as partes, constatou-se a PRESENÇA do Ilustre Presentante do Ministério Público, Dr. Rui Antunes Horta; do autor do fato: Laerte Benedito Furtado e outro, desacompanhado de Advogado.

Ausente: o autor do fato Bruno Chagas

Advogada Plantonista: Dra. Gizele Batalha Bastos de Castro OAB/SP 352192.

OCORRÊNCIAS DA AUDIÊNCIA

Antes do início dos trabalhos, foi dada ao autor do fato a oportunidade de receber orientação por meio de uma entrevista privativa com a Advogada Plantonista. Iniciados os trabalhos, na forma telepresencial, nos termos dos Comunicados CG 284/2020 e 317/2020, pelo Ilustre Presentante do Ministério Público foi dito que trata-se, a presente hipótese, de crime de menor potencial ofensivo de acordo com o que estabelece o artigo 61 da Lei 9.099/95 e artigo 2º da Lei 10.259/01. Em seguida, pelo Promotor de Justiça foi feita proposta de transação penal e o autor do fato Laerte Benedito Furtado, devidamente orientado pelo Advogada Plantonista, aceitou o cumprimento imediato da prestação pecuniária em favor das entidades cadastradas neste Juízo, no valor de R\$ 300,00, em 02 parcelas iguais e sucessivas no valor de R\$ 150,00 cada, com pagamento da primeira parcela até o dia 21/12/2022 e a última até o dia 21/01/2023. O pagamento da transação penal deverá ser realizado utilizando a guia para pagamento de pena de prestação pecuniária gerada no portal de custas, acessando o endereço eletrônico <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/publica/>, (emissão de guias - depósito judicial - pena de prestação pecuniária), sendo vedado o pagamento por meio de transferência bancária ou depósito em caixa eletrônica ou similares. Fica ciente o autor dos fatos de que, pelo lapso de cinco anos, não poderá se beneficiar dos institutos do Juizado Especial Criminal. O descumprimento injustificado do acordo, ainda que parcial, resultará na retomada do processo crime. Sai o autor do fato já intimado desta audiência de que terá o prazo de 10 dias, contados do último pagamento, para comprovar o cumprimento integral da prestação pecuniária. O comprovante de pagamento poderá ser enviado por e-mail para o endereço eletrônico guaratjec@tjsp.jus.br ou entregue pessoalmente no cartório do Juizado Especial Criminal de Guaratinguetá. Pelo Ministério Público foi requerido a vistas dos autos em relação ao autor do fato ausente BRUNO CHAGAS. A audiência foi realizada com recursos audiovisuais via aplicativo Microsoft Teams. As partes e advogados que participaram da audiência ficam cientes de que o presente termo será assinado digitalmente apenas pela magistrada, prescindindo de assinaturas dos demais participantes do ato.

DELIBERAÇÃO

Pela MMª. Juíza foi decidido: "Homologo, para que surtam todos os efeitos jurídicos, a proposta de transação penal feita pelo Ministério Público e aceita pelo autor Laerte Benedito Furtado e seu defensor, salientando que, em caso de descumprimento injustificado, resultará na retomada da ação penal. No mais, cumprida integralmente as obrigações, tornem os autos conclusos para extinção. Registre-se para efeito do artigo 76 § 4º da Lei 9.099/95, devendo o nome do autor Laerte Benedito Furtado ser anotado no IIRGD. Em relação ao autor do fato BRUNO CHAGAS, abram-se vistas dos autos ao MP. Cumpra-se. Publicado em audiência. Saem os presentes intimados".

ENCERRAMENTO

Todos os participantes do ato saíram cientes e intimados. Nada mais. Eu, ANA PAULA AYRES LEMES, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e li a todos o inteiro teor deste termo.

MM. Juiz: Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressa à margem direita